

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1041/2537

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาย สม ศักดิ์ อัสว เจริญ ถาวร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 125

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 40, มาตรา 42

โจทก์กล่าวไว้ในฟ้องว่าโจทก์มอบอำนาจของโจทก์ไว้ตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 1 จำเลยได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวไปพร้อมฟ้องแล้วไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน การนำเอกสารมาสืบก่อนวันสืบพยานว่าไม่มีต้นฉบับหรือว่าต้นฉบับปลอมทั้งฉบับหรือ บางส่วน สำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับและไม่ได้ขออนุญาตคัดค้านในภายหลัง ถือ ได้ว่าจำเลยยอมรับถึงการมีอยู่ของต้นฉบับและความถูกต้องแท้จริงของต้นฉบับ เอกสารนั้นรวมทั้งยอมรับว่าสำเนานั้นตรงกับต้นฉบับ ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนา เอกสารนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 125 ตามข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 72 วรรคสาม บัญญัติให้แนวอาคารที่ปลูกสร้างริมทาง สาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปให้ร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนน อย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของแนวถนนนั้น คำว่า "แนวถนน" หมายความว่า รวมความกว้างของถนนและทางเท้าเข้าด้วยกัน ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดย ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายมิใช่ความผิดละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ โจทก์จึงฟ้องขอให้รื้อถอนได้เสมอตราบที่อาคารซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายยังคงอยู่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจของโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้หัวหน้าเขต (ผู้อำนวยการเขต) ปฏิบัติราชการแทน จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4236 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ปลูกสร้างอาคารตึกพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (มีชั้นลอย) หลังคาตาดฟ้า 1 หลังเลขที่ 7/1 แต่จำเลยได้ทำการก่อสร้างอาคารตึกพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ดังกล่าวข้างต้นผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 ผู้อำนวยการเขตพระนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างผิดไปจากรูปแบบแปลน และให้จำเลยจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต จำเลยได้รับทราบคำสั่งของโจทก์แล้วแต่จำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม และมีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และยังทำการก่อสร้างอาคารต่อไปจนเสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2529 โจทก์จึงได้มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวภายในกำหนด 35 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง จำเลยรับทราบคำสั่งแล้วแต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโจทก์ และมีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งโจทก์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จึงแจ้งความร้องทุกข์ ต่อมาศาลแขวงพระนครเหนือ (อุสิต) ได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยฐานต่อเติมอาคารไม่ได้รับอนุญาตและฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว หลังจากจำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้ว จำเลยมิได้จัดการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจึงขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนส่วนของอาคาร หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวก็ขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และโจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้หัวหน้าเขต (ผู้อำนวยการเขต) ปฏิบัติราชการแทน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4236 แต่จำเลยมิได้เป็นเจ้าของตึกแถวเลขที่ 7/1 เนื่องจากจำเลยได้ให้ผู้มีชื่อเช่าที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวไป และผู้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นเจ้าของและครอบครองตึกที่พิพาท ทั้งเป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมงานหรือจัดให้มีการก่อสร้างอาคารที่พิพาทดังกล่าวและการก่อสร้างตึกอาคารที่พิพาทนั้นเป็นการก่อสร้างที่ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร อนึ่ง ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ 1 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนส่วนของอาคารตึกพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ 7/1 ถนนมหรณพ แขวงเสาชิงช้าเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ก่อสร้างติดถนนมหรณพ โดยร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนนมหรณพอย่างน้อย 1.60 เมตร และให้รื้อถอนส่วนของอาคารที่เป็นชั้นลอยซึ่งก่อสร้างเติมพื้นที่ให้เหลือพื้นที่ขนาด 2.20 x 3.50 เมตร และให้จำเลยรื้อถอนส่วนของอาคารชั้นดาดฟ้า ซึ่งก่อสร้างดัดแปลงเป็นชั้นที่ 5 โดยรื้อถอนผนัง 4 ด้าน เสา คาน และพื้นหลังคา ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนดังกล่าวก็ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าขออนุญาตอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อถอนส่วนของอาคารด้านหลังให้เหลือเป็นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเนื้อที่ลึก 2 เมตรกว้าง 3.50 เมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1

ถึงชั้นศาลฟ้า ถ้าจำเลยไม่ยอมรับถอนก็ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองได้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีต้นฉบับคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4084/2534 ว่ามีการมอบอำนาจโดยถูกต้องมาแสดง คงมีแต่สำเนาคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ได้มีการรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง สำเนาคำสั่งดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานเอกสารได้โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้สำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4084/2524 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ไม่มีผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าวได้รับรองสำเนาถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(3) ก็ตาม แต่โจทก์ก็กล่าวในฟ้องว่าโจทก์ได้มอบอำนาจของโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้หัวหน้าเขต (ผู้อำนวยการเขตในปัจจุบัน) ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4084/2524 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 จำเลยได้รับสำเนาเอกสารดังกล่าวไปพร้อมฟ้องแล้ว ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการนำเอกสารมาสืบก่อนวันสืบพยานว่าไม่มีต้นฉบับหรือว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน สำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับและไม่ได้ขออนุญาตคัดค้านในภายหลัง ถือได้ว่าจำเลยยอมรับถึงการมีอยู่ของต้นฉบับและความถูกต้องแท้จริงของต้นฉบับ เอกสารนั้นรวมทั้งยอมรับว่าสำเนานั้นตรงกับต้นฉบับ ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 พยานที่โจทก์นำสืบมาฟังได้ว่าโจทก์ได้ออกคำสั่งมอบอำนาจของโจทก์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ผู้อำนวยการเขตในกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกหรือเพิกถอน คำสั่งดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ในปัญหาว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ดำเนินการผู้ควบคุมหรือจัดให้มีการก่อสร้างอาคารพิพาทหรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง ผู้ดำเนินการผู้ควบคุม หรือผู้จัดให้มีการก่อสร้างอาคารพิพาท

ในปัญหาว่าจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทติดทางเท้าถนนมหรณพ ก่อสร้างชั้นลอยของอาคารพิพาทเต็มพื้นที่ก่อสร้าง ดัดแปลงชั้นดาดฟ้าเป็นอาคารชั้นที่ 5 โดยก่อเสา คานผนังทั้งสี่ด้าน และมุงหลังคาเพิ่มเสาอีก 2 ต้น ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่พื้นชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต มีปัญหาโต้เถียงกันว่าอาคารพิพาทปลูกสร้างติดแนวถนน โดยมีได้ร่นแนวอาคารให้ห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างแนวถนน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ จำเลยจะต้องร้องสิ่งก่อสร้างอาคารพิพาทที่ก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และจำเลยได้เว้นทางเดินด้านหลังอาคารพิพาทตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ปัญหาว่า อาคารพิพาทปลูกสร้างติดแนวถนนหรือไม่นั้น ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 72 วรรคสาม บัญญัติให้แนวอาคารที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปให้ร่นแนวอาคารห่างจากแนวถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างแนวถนน ข้อนี้ได้ความว่า ถัดจากผิวจราจรถนนมหรณพ มีทางเท้ากว้าง 3 เมตร เพื่อให้ประชาชนเดินสัญจรไปมา ทางเท้าดังกล่าวเป็นแนวถนนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ 4(53) บัญญัติว่า "แนวถนน" หมายความว่า เขตถนนและทางเดินที่กำหนดให้ไว้เป็นทางสาธารณะ และข้อ 4(49) บัญญัติว่า "ทางสาธารณะ" หมายความว่า ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคมนาคมได้ ดังนั้นทางเท้าจึงเป็นทางเดินที่กำหนดให้เป็นทางสาธารณะ แนวถนนจึง

รวมความกว้างของถนนและทางเท้าเข้าด้วยกัน จำเลยจึงต้องปลูกอาคารพิพาทรั้นห่างจากทางเท้าของถนนมหรณพเข้าไป 1 ใน 10 ของความกว้างแนวถนนมหรณพ การที่จำเลยปลูกสร้างอาคารติดทางเท้า จึงผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว

ในปัญหาว่าจำเลยสร้างชั้นลอยเต็มพื้นที่และดัดแปลงดาดฟ้าเป็นชั้นที่ 5 โดยก่อสร้างผนังทั้งสี่ด้าน เพิ่มเสา คานและพื้นหลังคา กับเสา 2 ต้น ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอาคารผิดไปจากแบบแปลนเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือไม่ตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ข้อ 35 วรรคสาม จำเลยจะสร้างชั้นลอยมีเนื้อที่ได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทั้งหมดของห้องนั้นเท่านั้น จำเลยสร้างเต็มพื้นที่จึงขัดต่อข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่จำเลยดัดแปลงดาดฟ้าเป็นชั้นที่ 5 และสร้างเสา 2 ต้น ผิดไปจากแบบแปลนที่จำเลยได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 30 โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจำเลยจะอ้างความแข็งแรงของการก่อสร้างเพิ่มเติมมาเพื่อไม่ให้รื้อถอนหาได้ไม่ เพราะเป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวสำหรับปัญหาว่าจำเลยเว้นที่ว่างหลังอาคารพิพาทตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ 76(4) หรือไม่ โจทก์มีนายสมศักดิ์เบิกความว่า พยานได้ออกไปตรวจดูการก่อสร้างอาคารของจำเลยพบว่าจำเลยได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพาทผิดแบบไปจากที่ได้รับอนุญาตด้านหลังอาคารพิพาทขณะที่พยานไปตรวจสอบไม่มีทางหนีไฟ จำเลยก่อสร้างเต็มพื้นที่ผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ข้อ 76 และตามภาพถ่ายอาคารพิพาทหมายเลข 8 ซึ่งจำเลยอ้างส่งต่อศาล ปรากฏว่าด้านหลังของอาคารพิพาทมีกันสาดอยู่เหนือหน้าต่างและมีกำแพงก่อด้วยอิฐมอญปิดทางเดินด้านหลังช่องว่างระหว่างด้านหลังของอาคารพิพาทกับด้านหลังของอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งหันหลังเข้าหาอาคารพิพาทกว้างเท่ากับอิฐมอญเรียงตามยาวประมาณ 3-4 แผ่นเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าด้านหลังของอาคารพิพาทเว้นที่ว่าง

ไว้ไม่ถึง 2 เมตร พังได้ว่าด้านหลังอาคารพิพาทก่อสร้างผิดข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 76(4)

ในปัญหาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุ
ความเพราะเป็นคดีละเมิดซึ่งโจทก์ฟ้องเกินกำหนด 1 ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดเห็นว่า
ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มิใช่ความผิดฐาน
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นความผิดต่อพระราช
บัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครอง
ประโยชน์และความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องขอให้รื้อถอนได้
เสมอตราบที่อาคารพิพาทซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายยังคงอยู่..."

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125นี้มีการแก้ไขใหม่ เมื่อ
ปี 2535 โดยเปลี่ยนแปลง หลักการคัดค้านเอกสาร ซึ่งตามกฎหมายเดิมต้องทำเสีย
ก่อนวันสืบพยาน แต่กฎหมายใหม่การคัดค้านเอกสารแบ่งเป็น 2 กรณีคือ (1) กรณีที่
มีการชี้สองสถาน ต้องคัดค้านก่อนการชี้สองสถานสิ้นสุดลง (2) กรณีที่ไม่มีการชี้สอง

สถาน หรือคู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานให้คัดค้านต่อศาลไม่ช้ากว่าวันสืบพยาน หากคู่ความฝ่ายนั้นไม่คัดค้านการอ้างเอกสารเสียภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านภายหลังวันนั้นก็ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายนั้นคัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงของเอกสารนั้น หรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้น เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1271-1273/2508 จำเลยมิได้คัดค้านความถูกต้องของสำเนาเอกสารแต่อย่างใด เมื่อไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารข้อโต้แย้งว่าโจทก์มิได้ส่งต้นฉบับเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 และเอกสารมิได้ปิดอาการแสดงบ่งชี้ถึงตกไปเพราะคดีฟังเป็นยุติโดยไม่ต้องฟังเอกสารที่ว่านี้ได้แล้ว และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2565/2533 สำเนาเอกสารที่จำเลยเพียงแต่ยื่นคำร้องไม่รับรองว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริง แต่จำเลยมิได้คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวจำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องอำนาจศาลที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู่ความแท้จริงหรือความถูกต้องเช่นนั้นในเมื่อศาลเห็นสมควร ซึ่งศาลเคยใช้อำนาจตามมาตรานี้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 828/2519 และ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2491/2523 เกี่ยวกับปัญหาตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยถึงปัญหาดังกล่าวไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2529 ว่าการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2518 มาตรา 35 เป็นเรื่องที่มีอำนาจมอบอำนาจที่ตนมีอยู่ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทนตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ จึงไม่ต้องปิดแสดงตามประมวลรัษฎากร ทั้งไม่มีกฎหมายบังคับให้จำต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจด้วย จึงรับฟังเอกสารเป็นพยานได้ หัวหน้าเขตมอบหมายงานโยธาให้ ช. ผู้ช่วยหัวหน้าเขตเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบมีสิทธิวินิจฉัยสั่งการแทนหัวหน้าเขตไปได้ทันทีที่ประกอบกับการควบคุมการก่อสร้างอยู่ในอำนาจของหน่วยงานโยธาฯ. จึงเป็น

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าเขตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การมอบอำนาจดังกล่าวเป็นการมอบให้ปฏิบัติราชการ
แทนตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มาตรา 17 ให้
อำนาจไว้ไม่เป็นการมอบอำนาจช่วง และไม่จำเป็นต้องปิดแสดงம்பีตามประมวลรัษฎากร
รับฟังเอกสารเป็นพยานได้ ช. จึงมีอำนาจลงลายมือชื่อในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น
สั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคารได้ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้
ยังเป็นการวางแนวคำวินิจฉัยที่จะถือเป็นบรรทัดฐานว่า คำว่า แนวถนน หมายถึง
ความกว้างของถนนและทางเท้ารวมกัน หากไม่วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ผู้ที่จะทำการปลูก
สร้างอาคาร ก็สามารถที่จะปลูกอาคารร่นห่างจากถนนเท่านั้น ซึ่งย่อมทำให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนทางเท้าเป็นอย่างยิ่งเพราะข้อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมก่อสร้างอาคารพระราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งการสัญจรไปมาและรักษาอาคารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยจึงเป็นการวินิจฉัยปัญหาได้ตรงกับเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ส่วนอีกปัญหา
หนึ่ง ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็เป็นการวินิจฉัยปัญหาซึ่งเดินตามแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับก่อน ๆ มาคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 242/2530 และที่
1526/2534 ซึ่งเคยวินิจฉัยไว้ว่า การฟ้องขอให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติม
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มิใช่การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแก่มูลละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 หากแต่เป็นการฟ้องโดยอาศัย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ
ควบคุมก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครอง
ประโยชน์และความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องบังคับให้รื้อถอนได้
เสมอตราบเท่าที่อาคารซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายยังคงอยู่ ปฏิกรณ์คงพิพิธ